

NUR AZAMIMAH BINTI ABU BAKAR
Lwn
MOHD HAFIZ BIN ADZMI



[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Permohonan No. 10000-002-0039-2022, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)
30 September 2022/ 3 Rabi'ul Awal 1444H]

Kebenaran Merayu – Seksyen 67 (2) (3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie

Pemohon : -Tidak diwakili-

Responden : -Tidak diwakili-

Fakta Kes

[1] Pemohon dan Responden telah bernikah semula pada 26 Mei 2016 di Kuang, Selangor.

[2] Pemohon dan Responden telah bercerai sebanyak dua kali dengan dua talak iaitu pada tahun 2015 dan telah berkahwin semula melalui akad baru. Kali kedua pada 6 Oktober 2019 dan kemudian kedua-dua pihak telah rujuk semula.

[3] Pemohon memfailkan permohonan ini bagi mendapatkan perintah kebenaran untuk merayu berdasarkan peruntukan Seksyen 67 (2) (3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Responden tidak ada bantahan dan bersetuju dengan permohonan Pemohon.

[4] Pada 17 Februari 2020, Pemohon telah memfailkan tuntutan pengesahan lafaz cerai melalui kes Saman No. 10008-054-0238-2020 di

Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Gombak Barat dan pada 2 Mac 2020 Hakim Bicara Mahkamah Rendah Syariah telah memutuskan seperti berikut:-

1. Mahkamah meluluskan tuntutan ini berdasarkan Seksyen 57 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
2. Mahkamah mensabitkan lafaz yang dibuat secara lisan oleh Defendan di luar dan tanpa kebenaran Mahkamah pada 14 Februari 2020 jam 9.00 malam adalah sah dan menjatuhkan talaq.
3. Mahkamah memutuskan mulai tarikh dan waktu tersebut, jatuhlah talaq satu kali ketiga berjumlah tiga talaq secara talaq Bai'in Kubro terhadap Plaintiff dengan ber'iddah selama tiga kali suci.
4. Mahkamah memerintahkan perceraian ini hendaklah didaftarkan di Pejabat Agama Islam Daerah Gombak dan Surat Perakuan Nikah Negeri Selangor (No. Siri: 190274) Bil. Daftar: 465/2016 MASJID AL-ISLAHIAH dibatalkan.

[5] Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Rendah tersebut dan telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah melalui kes Rayuan No. 10500-054-0012-2020 pada 16 Mac 2020 dengan mengemukakan enam (6) Alasan Rayuan sebagaimana berikut:-

1. Bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang dalam membuat keputusan apabila gagal dan atau enggan memberikan tumpuan dan pertimbangan dan atau perhatian kepada keadaan pemikiran oleh Responden semasa

melafazkan talaq tersebut yang membawa sehingga kepada perkelahian (pukul).

2. Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang apabila gagal dan atau memberi sebarang pertimbangan wajar terhadap kekesalan yang teramat sangat oleh Responden dan Perayu selepas lafaz tersebut berlaku.
3. Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang apabila gagal dan atau memberi sebarang pertimbangan wajar apabila hasrat murni atau suci Perayu dan Responden untuk merujuk semula sebagai suami isteri demi masa depan kebaikan serta kebajikan keluarga dan anak-anak.
4. Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang ketika memutuskan kes ini dengan tidak mempertimbangkan secara serius hadis di bawah:

“Tidak berlaku talaq dan pembebasan hamba yang dilakukan dalam keadaan ighlaq”

5. Hakim Bicara telah khilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila gagal melihat keadaan tahap kefahaman ilmu talak oleh Responden sebagai orang awam dan kesedaran akibat kesan daripada lafaz cerai tersebut kepada hubungan suami isteri.
6. Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi fakta dan hukum Syarak perbahasan ulama' bagi keempat-empat Mazhab berkenaan dengan talaq ketika marah dan keempat-empat mazhab tersebut boleh digunakan dan budi bicara Hakim amat-amat dihajati dalam

menangani kemelut keluarga ini untuk mengelakkan kemudaratannya yang lagi besar seperti anak kehilangan keluarga ibubapa kerana berpisah, keluarga semakin porak peranda dan kacau bilau serta anak teraniaya.

[6] Seterusnya pada 5 April 2022, Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) Negeri Selangor telah membuat keputusan menolak rayuan Pemohon dan mengekalkan keputusan Mahkamah Rendah Syariah.

[7] Pemohon telah tidak berpuashati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) dan memfailkan permohonan ini agar Pemohon diberi kebenaran untuk merayu berdasarkan alasan-alasan berikut:-

1. Saya dengan rendah diri merayu agar keputusan ini dipertimbangkan untuk kami merujuk semula demi kebaikan keluarga kecil dan anak-anak kami.
2. Saya dan Responden amat menyesali akan perbuatan kami dan amat terkesan akan keadaan ini dan sedia bertanggungjawab untuk tidak mengulangnya.
3. Kami ingin mendapatkan bantuan luar untuk mengelak keadaan ini berulang dengan ke kaunseling dan sebagainya.
4. Memahami kesulitan dan kemelut keluarga yang terpaksa kami hadapi akibat dari perbuatan ini.
5. Memberi kami suami isteri peluang untuk kembali bersatu membesarkan anak-anak kami yang dikasihi

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Bagi permohonan kebenaran merayu, kami merujuk kepada seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan sebagaimana berikut;

Seksyen 67. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah.

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya.

(2) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

(3) Apabila kebenaran telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah, ia hendaklah mendengar dan memutuskan persoalan yang dibenarkan dirujuk bagi keputusannya dan membuat apa-apa perintah yang boleh dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah, dan yang difikirkannya adil bagi pemberesan rayuan itu.

[9] Dalam menjelaskan maksud peruntukan tersebut, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes ***Mohd Azizul bin Abdullah lwn. Sofia binti Zainal Abidin***, kes permohonan no. 10000-002-0047-2016 yang diputuskan pada 25hb. Julai 2017 telah menggariskan bahawa terdapat empat kehendak undang-undang yang perlu dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak Pemohon bagi membolehkan Mahkamah Rayuan Syariah memberi kebenaran merayu iaitu:-

- i. satu soalan undang-undang;
- ii. yang berkepentingan awam;
- iii. yang telah timbul semasa perjalanan rayuan; dan
- iv. penentuan yang diambil oleh Mahkamah Tinggi telah mempengaruhi kesudahan rayuan itu.

[10] Persoalan sekarang ini ialah bagaimanakah Pemohon hendak membuktikan berkenaan keempat-empat perkara di atas sama ada ianya telah timbul dan disentuh semasa perjalanan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah atau tidak?

[11] Persoalan ini telah dijawab dan diulas oleh Panel Rayuan dalam kes *Anneliza Binti Zainal Lwn. Ketua Pendakwa Syarie JH Jld. 39, Bhg. 1 ms 46-53*, dan kes *Khiruddin Bin Abdullah lwn. Rusnah Binti Mohd Dom, kes mal (Permohonan) no. 14000-002-0054-2016 (belum dilaporkan) pada 2hb. Mac 2017* dan yang terkini Arahan Amalan No. 3 Tahun 2018 yang telah dikeluarkan. Pemohon dalam kes ini boleh menunjukkan isu undang-undang yang timbul semasa perjalanan rayuan melalui Alasan Rayuan, penghujahan pihak-pihak, nota keterangan atau alasan penghakiman semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah.

[12] Jika Pemohon berjaya menunjukkan kepada kami keempat-empat elemen yang dinyatakan di Perenggan [9] di atas dan ianya telah dibuktikan melalui penzahiran kertas kausa yang digunakan dalam prosiding rayuan sebelum ini maka menjadi tanggungjawab Pemohon seterusnya untuk membina isu undang-undang di mana apabila kami memberikan Kebenaran Merayu maka hanya isu itu sahaja yang boleh dikemukakan untuk keputusan di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah

kelak. Ianya adalah sebagaimana kehendak Subseksyen 67 (3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[13] Dalam kes *Amirul Azizan Bin Abd Rahim lwn Faizah Fazlina Binti Rosli (05000-002-0015-2012)* (belum dilaporkan), Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sembilan telah memberi panduan dalam membina isu undang-undang berkepentingan awam. Pemohon boleh merujuk kepada apa-apa dokumen bahawa isu tersebut berbangkit di dalam prosiding rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah serta merujuk kepada mana-mana keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang menyentuh isu undang-undang tersebut.

[14] Meneliti affidavit dan hujah Pemohon, kami dapati lima (5) alasan yang dibangkitkan oleh pihak Pemohon dalam affidavit Permohonan Kebenaran Merayu sama sekali tidak menyentuh tentang aspek “*persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu*” sebagaimana kehendak peruntukkan seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, malahan Pemohon hanya membangkitkan alasan-alasan berbentuk pernyataan rayuan peribadi yang menyesali tindakan yang telah berlaku dan pernyataan hasrat untuk kembali semula bersama-sama pihak Responden untuk membina semula keluarga Pemohon dan Responden tanpa menyentuh secara tepat kehendak peruntukkan seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi memberi ruang untuk kami membuat pertimbangan selayaknya.

[15] Kami juga telah meneliti Alasan Rayuan Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah sebagaimana yang kami nyatakan dalam perenggan [5] di atas dan juga alasan penghakiman YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan), dapatan yang sama kami perolehi yang mana alasan Rayuan yang dijadikan sandaran oleh Pemohon semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah juga bukanlah merupakan persoalan undang-undang sebaliknya ia merupakan persoalan berkaitan fakta dan isu-isu baru. Atas dasar tersebut perkara tersebut tidak diulas oleh Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) dalam penghakiman, maka ianya secara jelas tidak memenuhi elemen ketiga seperti yang disebut di atas iaitu persoalan yang tidak timbul semasa perjalanan rayuan. Perkara ini telah dikupas dalam kes *Masrudin Arif Bin Darus (Perayu 1) dan Norhaniza Binti Mohamat Sharif(Perayu 2), kes Rayuan No. 07000-054-0002-2011*. Dalam kes ini Mahkamah Rayuan Syariah Pulau Pinang telah menolak isu yang dibangkitkan oleh Perayu atas alasan bahawa:-

“Kami dapati alasan berkenaan keadaan perayu semasa berlafaz talak, kekesalan perayu dan hasrat perayu untuk rujuk semula adalah fakta baru yang dikemukakan oleh Peguam Perayu melalui alasan rayuannya, ianya tidak dipersoalkan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah sebelum ini. Malah dalam penghakiman Hakim Mahkamah Rendah fakta tersebut juga tidak wujud selain pengakuan Plaintiff sedang marah”

[16] Secara ringkasnya apa yang dapat kami nyatakan di sini, permohonan Pemohon ini telah tidak memenuhi kehendak seksyen 67 khususnya Subseksyen (2) kerana Pemohon telah gagal menunjukkan kepada kami persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah

ditimbulkan semasa pendengaran prosiding rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh mengenai isu perundangan berkepentingan awam tersebut di dalam keputusannya.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis dan Affidavit Pemohon serta hujah yang telah dikemukakan, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Permohonan Kebenaran Merayu Pemohon **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

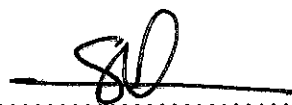


-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **YAA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN HAJI ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor